

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2356/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด เพชรบูรณ์
นาย สมบูรณ์ อ้น ชนบท

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 265

เมื่อจำเลยมีความผิดตามมาตรา 265 ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้ว ศาลจึงไม่ต้องระบุมตรา 264 ในคำพิพากษาอีก.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 264, 265, 268

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 264, 265, 268 ลงโทษตามมาตรา 268 บทเดียวจำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่งแล้ว คงจำคุก 1 ปีพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่สมควรรอกการลงโทษให้รับของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและขอรอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาเพียงว่า สมควรลงโทษจำเลยในสถานเบาและ
ควรรอการลงโทษจำเลยหรือไม่ เห็นว่าจำเลยเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีมาโดยตลอด
จำเลยไม่เคยทำผิดมาก่อน สมควรเปิดโอกาสให้จำเลยได้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีต่อ
ไป จึงให้รอการลงโทษไว้ แต่ให้วางโทษปรับอีกสถานหนึ่ง อนึ่งศาลล่างทั้งสอง
พิพากษาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 และมาตรา 265
รวมกันมาเห็นว่าไม่ถูกต้อง เพราะเมื่อจำเลยมีความผิดตามมาตรา 265ซึ่งเป็นบท
เฉพาะแล้วจึงไม่ต้องระบุมตรา 264 อีก"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265,
268 ให้ลงโทษตามมาตรา 268 กระทั่งเดียวให้จำคุก 2 ปีปรับ 3,000 บาท จำเลย
ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78คงจำคุก 1 ปี ปรับ 1,500 บาท ไม่ชำระค่า
ปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้
มีกำหนด 2 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2.

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น